

Preguntas formas jurídicas

1. Carmen y Rafa cuentan con 16.000 € para iniciar una empresa. Quieren abrir un restaurante en una zona de la costa, pero no desean correr el riesgo de perder más que su aportación al negocio. ¿Qué tipo de sociedad les aconsejas constituir? ¿Por qué?

Carmen y Rafa disponen de 16.000 euros para abrir un restaurante, pero no quieren arriesgar más dinero del que aporten. En este caso, la forma jurídica más recomendable es una **Sociedad Limitada (S.L.)**, ya que en este tipo de sociedad la responsabilidad de los socios se limita únicamente al capital aportado. Esto significa que, si el negocio genera deudas o no tiene éxito, no responderán con su patrimonio personal, sino solo con el dinero invertido. Además, la sociedad limitada es la opción más habitual para pequeños negocios como restaurantes, por su sencillez de gestión y la protección legal que ofrece a los socios.

2. Siete compañeros de clase de un ciclo formativo de peluquería deciden constituir una sociedad anónima laboral. Daniel acepta ser socio trabajador, con la condición de que él posea el 50 % del capital. ¿Es posible? ¿Por qué?

No, no es posible. En una **Sociedad Anónima Laboral (SAL)** la ley establece que la mayoría del capital social (al menos el 51 %) debe pertenecer a socios trabajadores, pero **ninguno de ellos puede poseer más de un tercio del capital**. Esto se hace para evitar concentraciones de poder y garantizar el carácter participativo de la sociedad. Por tanto, Daniel no podría poseer el 50 % del capital, ya que superaría el límite permitido y la sociedad dejaría de cumplir los requisitos para ser considerada laboral.

3. Ana es socia de una cooperativa a la que aportó 16.000 €. Su patrimonio personal supera 5 veces su aportación. ¿Con qué cantidad responde de las deudas de la cooperativa? ¿Durante cuánto tiempo?

Ana es socia de una cooperativa y ha aportado 16.000 euros como capital. Aunque su patrimonio personal sea mucho mayor, **su responsabilidad frente a las deudas de la cooperativa se limita a esa aportación**, salvo que los estatutos establezcan una responsabilidad adicional. En consecuencia, Ana no responde con su patrimonio personal, sino solo con el dinero invertido en la cooperativa. Además, esta responsabilidad puede mantenerse durante **cinco años después de causar baja** como socia, pero solo por las deudas generadas antes de su salida.

4. Se quiere constituir una sociedad limitada laboral con un capital de 140.000 €, de los cuales 80.000 € serían aportados por un socio que no trabajará en ella. El resto del capital lo aportarán tres socios trabajadores a partes iguales. Quieren contratar cuatro trabajadores que no tendrán la condición de socios. ¿Es viable el proyecto?

Sí, el proyecto es **viable**. En una **Sociedad Limitada Laboral (SLL)**, la mayoría del capital social debe pertenecer a los socios trabajadores, es decir, a quienes participan activamente en la empresa. En este caso, los tres socios trabajadores aportarían 80.000 € de un total de 140.000 €, lo que equivale al 57 % del capital, cumpliendo así el requisito legal. Por otro lado, no existe impedimento para contratar trabajadores que no sean socios, siempre que se respeten los límites de contratación y proporción de horas de trabajo establecidos por la normativa.

5. Javier realiza diseños gráficos para una empresa de nueva implantación y es tal el volumen de trabajo que le encargan que, prácticamente, solo diseña para ellos de forma habitual. Aunque la compra del material necesario para trabajar le cuesta dinero, Javier está muy contento con su profesión, ya que él mismo organiza su actividad y percibe una remuneración en función de los resultados de su trabajo. Últimamente tiene mucho trabajo, ¿podría contratar a un trabajador y seguir manteniendo la citada modalidad jurídica?

Javier trabaja por cuenta propia realizando diseños gráficos, organizando su actividad y asumiendo el riesgo económico, sin aportar capital inicial ni tener socios. Por tanto, actúa como **empresario individual o trabajador autónomo**. Esta forma jurídica le permite trabajar de manera independiente, sin necesidad de constituir una sociedad. Si el volumen de trabajo ha aumentado, **sí puede contratar a un trabajador** y continuar siendo autónomo, siempre que cumpla con las obligaciones laborales y de Seguridad Social correspondientes. No obstante, si su negocio sigue creciendo y desea proteger su patrimonio personal, podría considerar la creación de una sociedad limitada para limitar su responsabilidad.

Preguntas tipo test

1. El autónomo:

- a) Debe pagar el impuesto sobre sociedades.
- b) Es una persona física con derechos y obligaciones.
- c) Tiene una responsabilidad limitada al capital aportado.
- d) Todas son correctas.

2. Señala la respuesta correcta:

- a) Se requiere un número mínimo de un socio para crear una sociedad anónima.
- b) Los socios colectivos e industriales deben darse de alta en el régimen de autónomos.
- c) «Responsabilidad ilimitada» significa que los socios han de responder con sus bienes presentes y futuros.
- d) Todas son correctas.

3. No necesitan un capital mínimo para su constitución:

- a) El autónomo, la sociedad colectiva y la comanditaria.
- b) El autónomo, la sociedad anónima y la colectiva.
- c) La sociedad anónima, la colectiva y la comanditaria.
- d) La cooperativa y el autónomo.

4. La sociedad anónima necesita para su constitución:

- a) Un mínimo de 60 000 € desde el primer año de su puesta en funcionamiento.
- b) Al menos dos socios.
- c) Un mínimo de 15 000 € totalmente desembolsados hasta un plazo máximo de 5 años.
- d) Un mínimo de 25 000 € totalmente desembolsados hasta un plazo máximo de 5 años.

5. La sociedad limitada necesita para su constitución:

- a) Un mínimo de 3000 €.
- b) Un mínimo de 1 €.
- c) Al menos dos socios.
- d) Un mínimo de 6000 €.

6. Tienen responsabilidad ilimitada:

- a) Los socios colectivos, los comanditarios y los industriales.
- b) Los socios de una cooperativa.
- c) Los socios de una sociedad laboral.
- d) Los socios colectivos y el autónomo.

7. Señala la respuesta correcta:

- a) En la sociedad limitada, el capital social se divide en acciones.
- b) En la sociedad anónima, el capital social se divide en participaciones.

- c) El autónomo económicamente dependiente recibe de un cliente, al menos, el 90 % de sus ingresos.
- d) Ninguna es correcta.

8. Señala la respuesta correcta:

- a) La declaración censal sirve para comunicar el inicio de la actividad de la empresa.
- b) La inscripción de la sociedad en el Registro Mercantil da publicidad a la sociedad.
- c) Los PAE informan y asesoran a los emprendedores, tramitan documentación e imparten formación.
- d) Todas son correctas.

9. Señala la respuesta correcta:

- a) Para crear una sociedad laboral hay que presentar los estatutos en el Registro de Sociedades Laborales para su calificación.
- b) La escritura de constitución es el documento en el que los socios declaran su voluntad de constituir una sociedad, y se debe presentar en el Registro Civil.
- c) En Hacienda, el autónomo tiene que realizar la declaración censal, darse de alta en el IAE y pagarlo.
- d) El IRPF grava el ejercicio de actividades empresariales.

10. En relación con los trámites en la Tesorería General de la Seguridad Social:

- a) Se debe dar de alta a los trabajadores antes del inicio de la actividad laboral.
- b) Mediante el TA.6, la empresa elige quién realizará la cobertura de riesgos profesionales: una mutua o la Seguridad Social.
- c) Hoy en día, todas las empresas pueden realizar los trámites de afiliación y cotización a la Seguridad Social a través del sistema electrónico RED.
- d) Todas son correctas.

11. Indica el apartado de la factura cuyo contenido no forma parte de aquello que se exige por ley:

- a) Número y serie, fecha de expedición, descripción de los bienes o servicios objeto de la factura.
- b) NIF, nombre y apellidos o razón social y domicilio del emisor y del destinatario.
- c) Lugar de expedición, medio y plazo de pago.
- d) Cuantía de la operación, datos para el cálculo de la base imponible, tipo de IVA y cuota.

1): B 2): D 3): A 4): C 5): B 6): A 7): D 8): D 9): A 10): D